الموضوع الثاني

إجابة الجزء الأول :

إجابة السؤال الأول : — 06.00

1 – إلتزامات البائع :

ا - الإلتزام بنقل الملكية

- نقل ملكية المنقول المعَين بذاته.
- نقل ملكية المنقول المعين بنوعه وذلك بعد الفرز. — 0.50
- نقل ملكية العقار ويكون بمراعاة القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري. — 0.50 / 0.50 / 0.50

ب – الإلتزام بتسليم الشيء المبيع وتتفرع عنه نقل ملكية المبيع وتسليم المبيع للمشتري في الحالة التي كانت عليها وقت البيع. — 1.00

ج - الإلتزام بضمان المبيع

- الإلتزام بضمان التعرض والاستحقاق أي يمكن للمشتري من وضع اليد على المبيع والانتفاع به. — 0.50
- الإلتزام بضمان العيوب الخفية أي ضمان ما يوجد من المبيع من نقائص أو عيوب. — 0.50 / 0.50

2 – إلتزامات المشتري

- الإلتزام بدفع الثمن النقدي المتفق عليه.
- الإلتزام بدفع نفقات المبيع كنفقات التسجيل والطابع ورسوم الشهر العقاري. — 0.50
- تسلم المبيع و يتم ذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما في العقد. — 0.50 / 0.50

إجابة السؤال الثاني : — 05

تعريف شركة التضامن : هي شركة تتكون من شريكين فأكثر يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية وتسمى بأسماء الشركاء بحيث يكتسب الشريك صفة التاجر وتعتبر حصته غير قابلة للإنتقال للغير أو للورثة. — 02.00

أسباب انقضاء شركة التضامن

1 – وفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في عقد التأسيس. — 1.00
2 – حالة إفلاس أحد الشركاء — 1.00
3 – منع أحد الشركاء من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان الأهلية . — 1.00

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

	01.50	إجابة السؤال الثالث
05.00		التكوين : هو تحسين ورفع مستوى الأداء المهني للعامل واكتسابه لمعارف نظرية وتطبيقه ضرورية لممارسة مهنته في نطاق المؤسسة التي يشتغل فيها.
	01.50	الترقية :
		1. تعريفها :هي الجزاء المادي والمعنوي على إبراز الكفاءة والقدرة على إتقان العمل أي الإعتراف الصريح بجدارة ومهارة العامل في أداء عمله أو هي رفع المستوى الوظيفي والمهني للعامل من درجة إلى درجة أعلى منها.
	1.00 1.00	2. حالات الترقية:
		- الترقية داخل السلم الوظيفي : الإنتقال من درجة إلى درجة أعلى.
		- نقل العامل من منصب إلى منصب أخر أهم من المنصب الأول.
	01.00	
		إجابة الجزء الثاني :
04.00	0.75	1- تعريف الضريبة : هي تأدية نقدية تفرض على الأشخاص جبرا من السلطة العامة دون مقابل وبصفة نهائية من أجل تغطية النفقات العامة
		2- أهداف الضريبة : تنحصر أهداف الضريبة فيما يلي:
	0.75	الهدف المالي : تعتبر الضريبة من أهم الموارد المالية التي تعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتها العامة .
	0.75	الهدف الإقتصادي : تحقق الضرائب الإستقرار عبر الدورة الإقتصادية من خلال تخفيضها أثناء فترة الركود وزيادتها أثناء فترة التضخم من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية وتشجيع الصناعات المحلية بمنحها إعفاءات ضريبية.
	0.75	الهدف الإجتماعي : تستخدم الضريبة لإعادة توزيع الدخل الوطني لفائدة الفئات المحدودة الدخل وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الهوة بين مختلف الفئات الاجتماعية المنخفضة الدخل والتي لها مداخيل مرتفعة.
		الهدف السياسي : يسمح النظام الضريبي للدولة بتحقيق أهداف سياسية معينة مثل تحقيق التوازن الجهوي.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا